

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7702/2542

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
นายดลธยาหรือพีรสิทธิ์ ลิ้มปวีลาศ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 37, มาตรา 38

ป.วิ.พ. มาตรา 79

ฎมิลำเนาจำเลยที่ระบุในฟ้อง เป็นฎมิลำเนาอันแท้จริงของจำเลยและจำเลยยังไป ๆ มา ๆ ระหว่างบ้านดังกล่าวกับบ้านมารดาจำเลย แสดงว่าบ้านตามฟ้องเป็นฎมิลำเนาตามกฎหมายแห่งหนึ่งของจำเลย ทั้งเป็นฎมิลำเนาโดยชอบตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 อีกด้วย การที่เจ้าพนักงานปิดหมายเรียกและสำเนาฟ้องที่บ้านตามฟ้อง จึงเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องถูกต้อง ณ ฎมิลำเนาของจำเลยแล้ว

---

ฎมิลำเนาจำเลยที่ระบุในฟ้อง เป็นฎมิลำเนาอันแท้จริงของจำเลยและจำเลยยังไป ๆ มา ๆ ระหว่างบ้านดังกล่าวกับบ้านมารดาจำเลย แสดงว่าบ้านตามฟ้องเป็นฎมิลำเนาตามกฎหมายแห่งหนึ่งของจำเลย ทั้งเป็นฎมิลำเนาโดยชอบตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 อีกด้วย การที่เจ้าพนักงานปิดหมายเรียกและสำเนาฟ้องที่บ้านตามฟ้อง จึงเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องถูกต้อง ณ ฎมิลำเนาของจำเลยแล้ว

(ประดิษฐ์ สິงห์ทัศน์-กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา)

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี - นายสงวน พรอิชยานนท์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชวลิต สุจริตกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ